

주의 요구

1. 제 목 : 자문 용역기관 선정 시 입찰참가자격 제한 부적정
2. 소관부점 : 기업지원총괄처, 기업자산인수처, 기업투자금융처
3. 내 용 :

가. 업무개요

기업지원총괄처 등 기업지원본부 소속 3개 부점은 기업지원펀드 투자 타당성 검토, 기업자산 가치평가 및 경영정상화 평가, 회생기업 자금대여 기업평가 등 기업 지원 업무와 관련한 자문 용역기관을 선정하기 위해 나라장터에 입찰 공고하여 낙찰자를 선정하고 계약을 체결하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제7조 제1항 본문에 따르면 계약을 체결하는 경우 일반경쟁에 부치도록 되어 있으며, 같은 조항 단서에 따르면 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 시행령에서 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 할 수 있다고 되어 있다.

또한, 국가계약법 시행령 제21조 제1항 및 국가계약법 시행규칙 제25조에서는 경쟁참가자의 자격을 제한할 수 있는 경우와 그 제한사항, 제한기준을 정하고 있다.

따라서, 기업지원총괄처 등에서 기업 지원 업무와 관련하여 용역기관을 선정하면서 필요하다고 인정되어 입찰참가자격을 제한하고자 할 때에는, 국가계약법 시행령 및 시행규칙에서 정한 제한사항과 제한기준을 준수하여 과도하거나 불합리한 제한 등으로 공정한 경쟁이 저해되지 않도록 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 기업지원본부 소속 3개¹⁾ 부점에서 시행한 기업 지원 업무 관련 용역기관 선정 입찰 공고 등 입찰 업무의 적정성을 점검한 결과

기업지원총괄처는 2019. 9. 4. 「기업지원펀드 투자 관련 재무자문 및 법무자문 용역기관 선정 승인」(기업지원총괄처-2209) 결재문에서 업무수행 상 입찰참가 자격의 제한이 필요하다는 판단에 따라 계약방법을 제한경쟁입찰로 정하고 그 근거규정을 국가계약법 시행령 제21조 제1항 제5호(용역수행에 필요한 기술의 보유상황 또는 당해 용역과 같은 종류의 용역수행실적)로 기재하였음에도

해당 결재문 및 공고문에서 구체적인 입찰 참가자격을 기술 보유상황 또는 실적 등 실제 업무수행에 필요한 능력을 기준으로 자격을 제한한 것이 아니라 [표 1]과 같이 재무자문사의 경우 ‘소속 공인회계사 100명 이상’의 회계법인, 법률자문사의 경우 ‘한국변호사 50명 이상’인 로펌으로 단순히 소속 인력 규모를 기준으로 자격을 제한하는 입찰공고를 하였다.

[표 1] 자문 용역기관 선정 입찰공고 시 입찰참가자격

기 준	재무자문사	법률자문사
-----	-------	-------

“기재 생략”

1) 해양투자금융처의 경우 감사대상기간 중 용역기관 선정을 위한 입찰공고 없음

이를 비롯하여 [표 2]와 같이 기업지원본부 소속 3개 부점²⁾에서 총 11건에 대해 ‘소속 공인회계사·변호사 인력 규모’를 기준으로 입찰 참가자격을 제한한 것으로 확인되었으며, 이에 따라 관련 기술을 보유하고 유사 용역수행 실적이 있는 업체임에도 규모가 작다는 이유만으로 입찰에 참가하지 못하게 될 우려가 있는 등 부적정한 참가제한의 소지가 있었다.

[표 2] 용역기관 선정 입찰공고 현황

(단위 : 천 원)

구분	부점명	공고일	용역 명칭	예정가격	참가자격 제한기준
----	-----	-----	-------	------	-----------

“기재 생략”

[소관부점 의견] 기업자산인수처는 기업 자산인수 여부 결정을 위한 가치평가와 경영정상화 평가는 시장에서 일반적으로 발생하는 유형의 자문·용역의 내용이 아닌 상황에서, 대형 회계법인 등이 상대적으로 다양한 경험 및 전문적 역량을 보유하고 있다는 판단으로 위와 같이 입찰 참가자격을 제한하였다고 하면서, 향후 자문 용역기관 선정 시에는 국가계약법 시행령 및 시행규칙에 따른 제한사항과 제한기준을 준수하여 업무를 처리하겠다고 답변하였다.

2) 기업지원총괄처, 기업자산인수처, 기업투자금융처

4. 조치할 사항

기업지원총괄처장, 기업자산인수처장, 기업투자금융처장은 자문
용역기관 선정과 관련하여 입찰참가자격을 제한하는 경우 「국가를 당사자로
하는 계약에 관한 법률 시행령」에 따른 제한사항을 준수하여 부적정한
입찰참가 제한이 없도록 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가
발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)